III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

3869 *ORDEN de 5 de noviembre de 2026, por la que se establecen los servicios mínimos del personal funcionario y laboral, docente y de administración general y servicios, adscrito a esta Consejería, como consecuencia de la huelga convocada por los sindicatos Confederación General de Trabajo (CGT), Confederación Intersindical, Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Unión de Actores y Actrices y STEC-IC, para el día 11 de noviembre de 2026.*

Vistos los preavisos de huelga general presentados en fechas 16, 19 y 28 de octubre de 2026, que afectan al personal funcionario y laboral docente y de administración general y servicios de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como al personal integrante del Cuerpo de Inspección Educativa, por los sindicatos Confederación General de Trabajo (CGT), Confederación Intersindical, Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Unión de Actores y Actrices y STEC-IC para el día 11 de noviembre de 2026, con hora de inicio a las 00:00 horas hasta las 23:59 horas de ese mismo día, procede el establecimiento de servicios mínimos del personal funcionario y laboral docente y personal de administración general y servicios conforme a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Los sindicatos Confederación General de Trabajo (CGT), Confederación Intersindical, Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Unión de Actores y Actrices y STEC-IC presentaron preaviso de huelga general los días 16, 19 y 28 de octubre de 2026 ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para el 11 de noviembre de 2026, afectando, entre otro personal, al personal funcionario y laboral docente y de administración general y servicios de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, extensible a todos los docentes que estén adscritos en comisión de servicio a centros directivos de la administración autonómica o de otras administraciones, así como al personal integrante del Cuerpo de Inspección Educativa.

Segundo.- La Administración Canaria presta una serie de servicios públicos que deben ser considerados como esenciales para la comunidad, encontrándose entre ellos el servicio público educativo, y los que presta este Departamento en el ámbito de la educación en sus servicios centrales, que no pueden quedar paralizados en su funcionamiento por el ejercicio del derecho de huelga.

Resulta por ello obligado armonizar el interés general y el derecho de huelga mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de aquellos servicios que, limitando lo menos posible el contenido de dicho derecho, sean a la vez suficientes para garantizar las actividades de carácter esencial para los intereses de la Administración Pública de Canarias en cuanto prestadora del servicio público educativo que tiene encomendado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 15.c), reconoce a los empleados públicos el derecho "Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".

Segundo.- El Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que el derecho de huelga del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se entenderá condicionado a que se mantengan los servicios esenciales en los distintos centros y dependencias de la misma, facultando a los titulares de las diversas Consejerías del Gobierno de Canarias para que, oído el Comité de Huelga, en su caso, los representantes del personal determinen los servicios mínimos necesarios y el personal preciso para asegurar la prestación de los mismos en el ámbito de sus respectivos Departamentos.

Tercero.- El Decreto 89/1988, de 13 de mayo, de declaración de servicios esenciales en el Archipiélago canario en materia de educación y en centros docentes públicos no universitarios dependientes de la actual Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, por el que se adoptan las medidas que aseguren el establecimiento de los servicios mínimos correspondientes.

Cuarto.- Sostiene el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de enero de 1988, que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa está facultada para acordar las medidas necesarias en orden a asegurar, de forma tal que el ejercicio del derecho de huelga no menoscabe los intereses sociales, el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, como límite del derecho de huelga que recoge el artículo 28.2 de la Constitución, debiendo entenderse como tales servicios mínimos, los racionalmente necesarios para que la comunidad o cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales o esenciales para la misma, habiendo declarado el Tribunal Constitucional, en sentencias de 8 de abril de 1981 y de 24 de abril de 1986, que "el derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes o servicios, cede cuando con ello se ocasiona, o se puede ocasionar, un mal más grave que el que los huelguistas experimentan si su reivindicación o pretensión no tuviere éxito", de donde se infiere que al tomarse las medidas de garantía para los ciudadanos, hay que conjugar el interés general y el de los trabajadores, de tal suerte que aquel no haga inane el derecho de estos, ni el de los trabajadores, al ejercitarse, distorsione aquel de la comunidad.

Quinto.- Asimismo, como se desprende de las sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981 y de 5 de mayo de 1986, en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquella repercute.

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en sus sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que "exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables".

Sexto.- La Sentencia n.º 166/2003, de 27 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dispone que "ya esta Sala se ha pronunciado en un asunto semejante al aquí enjuiciado en su Sentencia de 15 de septiembre del año 2000 donde se recogía la doctrina jurisprudencial recogida en la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 8/1992, de 16 de enero, que estableció que en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, deberá ponderarse la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, teniendo en cuenta las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes protegidos constitucionalmente sobre los que repercute aquella" (Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1981).

Además, la decisión debe estar motivada y la motivación debe exteriorizarse de tal manera que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho es restringido, en la forma y con el alcance con el que lo ha sido, así como los intereses prevalentes que se trata de proteger con ello [Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1981 (RTC 1981, 26)].

Séptimo.- La doctrina del Tribunal Constitucional, en relación con las normas reglamentarias que fijen servicios mínimos, es recogida en la Sentencia de dicho Alto Tribunal n.º 8/1992, de 16 de enero, en la que, entre otros, se expresa el siguiente criterio a tener en cuenta "la decisión debe estar motivada, debiendo la motivación exteriorizarse de tal manera que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho es restringido, en la forma y con el alcance en que lo ha sido, y los intereses que se trata de proteger con ello, exigiéndose, en definitiva, la motivación de los actos de restricción de los derechos y la proporcionalidad de las medidas adoptadas".

De conformidad con la citada sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se recoge la más amplia jurisprudencia constitucional, otro de los criterios a tener en cuenta en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, en el ámbito de la educación, tanto en los centros educativos como en los servicios centrales, es el que obliga a ponderar la extensión -territorial y personal- de la misma, debiendo existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos, por cuanto se entiende que el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga solo hasta extremos razonables, sin que el ejercicio del derecho a la huelga ocasione o pueda ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren, y que deba afrontar la comunidad entera, como destinataria de tales servicios esenciales.

En cumplimiento de tal exigencia de motivación cabe destacar que la determinación de los servicios mínimos, en la referida convocatoria de huelga, se fundamenta en el hecho de que la huelga anunciada incide directamente en la prestación de un servicio público esencial, el educativo (así lo consagran la exposición de motivos y el artículo 2 del Decreto autonómico 89/1988, de 13 de mayo, de declaración de servicios especiales en el Archipiélago canario

en materia de educación y en centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes), estrechamente vinculado al derecho fundamental a la educación (artículo 27 de la Constitución Española), carácter fundamental sobre el que, dada su obviedad, se estima innecesaria una más amplia disquisición teórica.

Octavo.- Así, el seguimiento de la huelga convocada sin la determinación de una prestación mínima de tal servicio público podría generar graves perjuicios al interés general, entendido este como el derecho de la comunidad educativa a recibir correctamente el servicio público de la educación.

Por ello, se estima que esa lesión al interés general subsume la convocatoria antedicha en el supuesto consagrado en el artículo 3 del Decreto 89/1988, de 13 de marzo, mencionado, convirtiendo en esencial la correcta prestación del servicio público de la educación, por incidir directamente en la actividad educativa necesaria para garantizar en ese periodo el derecho a la formación de los alumnos, de conformidad con el artículo 2.a) del mismo Decreto.

Noveno.- Añadido a lo anterior, cabe resaltar que los Institutos de Enseñanza Secundaria, los Centros de Enseñanza Obligatoria, Educación Infantil, Primaria y Colectivo de Escuelas Rurales, afectados por la convocatoria de huelga citada, escolarizan a alumnado del primer ciclo, de 0 a 3 años, y del segundo ciclo, de 3 a 6 años de Educación Infantil, así como de 6 a 12 años en Educación Primaria, y a partir de 12 años en Enseñanza Secundaria, además de alumnado con necesidades educativas especiales, que varían desde aquellos con necesidades casi normalizadas, pasando por los que necesitan adaptaciones poco significativas, hasta los que están escolarizados en aulas enclave en centros ordinarios o específicos de educación especial.

Por ello, el servicio esencial de la educación recoge, además de la actividad docente, otras funciones como son la vigilancia y cuidado de los niños y niñas, menores de edad, que acuden a los centros docentes públicos y que tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad. Por lo tanto, la custodia de los menores de edad que se encuentren en un centro docente público es responsabilidad ineludible de esta administración educativa y parte indivisible del derecho esencial a la educación.

Asimismo, las residencias escolares ordinarias y/o específicas, afectadas igualmente por la convocatoria de huelga citada, acogen alumnado con dificultades para acceder a los distintos niveles educativos, bien sea por aislamiento geográfico de su zona de residencia habitual, por problemas de desestructuración familiar o por deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales muy significativas.

Todas estas circunstancias no pueden ser eludidas a la hora de hacer efectivo el derecho de huelga de los trabajadores afectados y requieren la determinación, por esta administración educativa, de unos servicios mínimos que garanticen, en todo caso, la prestación de un servicio consistente en la presencia física de cierto número de personal de administración y servicios en estos centros para evitar cualquier tipo de incidentes sin quebrar, en ningún caso, el necesario equilibrio entre los derechos e intereses de los empleados públicos en huelga y de los alumnos afectados y sus familias.

De esta manera el servicio esencial de la educación no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente ya que, junto a esta actividad docente, se realizan otras funciones como son la vigilancia y cuidado de los alumnos y alumnas, menores de edad en su mayoría, que acuden a los centros docentes públicos. Con carácter general, el artículo 39 de la Constitución depara una protección especial a los menores; de una manera más específica, el Capítulo Primero del Título Segundo del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que el alumnado tiene derecho a desarrollar sus actividades académicas en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Por tanto, la custodia de los menores de edad que se encuentren en un centro docente público, en cumplimiento de los principios constitucionales mencionados y de los derechos citados es responsabilidad ineludible de la administración educativa y parte indivisible del derecho esencial a la educación.

Décimo.- Visto lo anteriormente expuesto, es obvio que la huelga anunciada incide directamente en la prestación de un servicio público esencial, el educativo, estrechamente vinculado al derecho fundamental a la educación, por lo que se hace necesario determinar los servicios mínimos a cumplir y el personal adscrito a esta Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias que deberá atender los mismos durante la huelga convocada, siendo competencia de este Departamento, en el contexto de la administración autonómica, el aseguramiento de la tutela, el cuidado, la docencia y la evaluación debidos para con los alumnos de los diferentes centros educativos.

En este sentido, la determinación de servicios mínimos establecida en los anexos no pretende ni se acerca, siquiera, a garantizar el funcionamiento normal del servicio, sino que meramente trata de reducir o paliar la lesión que, al servicio público esencial educativo, la huelga convocada inflige, y en relación con unos centros en los que las funciones de la administración educativa se extienden no solo al ámbito de la enseñanza, sino también al de la tutela, cuidado del alumnado y demás circunstancias concomitantes.

De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de las competencias conferidas en los artículos 29.1.m) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, el artículo 5 del Decreto 84/2024, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y el artículo 2 del citado Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Determinar los servicios mínimos a cumplir el día 11 de noviembre de 2026, con hora de inicio a las 00:00 horas hasta las 23:59 horas de ese mismo día, en relación con el personal funcionario y laboral docente y de administración general y servicios de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, extensible a todos los docentes que estén adscritos en comisión de servicio a centros directivos de la Administración autonómica o de otras administraciones, así como al personal integrante del Cuerpo de Inspección Educativa, de acuerdo con lo establecido en los Anexos I y II a la presente Orden.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Remitir esta Orden a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo que corresponda, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.

Además, contra la misma cabrá interponer el recurso para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contemplado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre de 2026.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES,
Hipólito Alejandro Suárez Nuez.

ANEXO I

SERVICIOS MÍNIMOS A CUMPLIR POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIOS.

SERVICIOS CENTRALES

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

• 1 Jefe/a de Negociado o superior de Registro. Edificio Tres de Mayo en Santa Cruz de Tenerife.

DIRECCIONES GENERALES.

• 1 Jefe/a de Negociado o superior en Edificio Tres de Mayo en Santa Cruz de Tenerife.

• 1 Jefe/a de Negociado o superior en Edificio Granadera en Las Palmas de Gran Canaria.

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

• 1 Jefe/a de Negociado o superior de Registro. Edificio Granadera.

DIRECCIÓN INSULAR EN FUERTEVENTURA.

• Director/a Insular.

DIRECCIÓN INSULAR EN LANZAROTE.

• Director/a Insular.

DIRECCIÓN INSULAR EN LA PALMA.

• Director/a Insular.

DIRECCIÓN INSULAR EN LA GOMERA.

• Director/a Insular.

DIRECCIÓN INSULAR EN EL HIERRO.

• Director/a Insular.

CENTROS EDUCATIVOS

1. En centros ordinarios que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales y en aulas del Primer Ciclo de Educación Infantil:

• Un tercio del personal no docente con atención directa a los alumnos, y como mínimo 1.

2. En centros específicos de Educación Especial con residencia:

• La mitad de la plantilla no docente con atención directa a los alumnos, garantizándose el servicio de comedor a los alumnos residentes.

• 1 A.T.S./D.U.E.

3. En centros específicos de Educación Especial:

• Un tercio del personal no docente con atención directa a los alumnos (Auxiliar Educativo).

4. En residencias ordinarias:

• El 25% de la plantilla de funcionamiento de los centros educativos: Manuel Sosa en Gáldar, Pedro García Cabrera en Santa Cruz de Tenerife y San José en Santa Cruz de La Palma, estando destinado dicho personal a atender a aquellos menores cuyas familias residen en isla distinta a la isla donde está ubicada la residencia.

Procurando alcanzar el consenso entre el personal de administración y servicios, la dirección de los diferentes centros educativos mencionados determinará nominativamente el personal que deberá desarrollar estos servicios mínimos.

ANEXO II

SERVICIOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ PRESTAR EL PERSONAL DOCENTE

Centros Educativos afectados por la declaración de huelga:

1. Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP), Centros de Educación Obligatoria (CEO), Instituto de Formación Profesional Agraria (IFPA), Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), Centros de Educación de Personas Adultas a Distancia (CEAD), Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo Pesquero (IFPMP), Escuelas de Arte (EA), Escuelas de Arte y Superior de Diseño (EASD), Centro de Educación en Línea (CEL):

• 1 cargo directivo.

• 1 profesor o profesora por cada 10 grupos.

2. Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios de Música:

• 1 cargo directivo.

3. Centros de Infantil y Primaria, Colectivo de Escuelas Rurales y Aulas adscritas a otros centros:

A) Centros de hasta 8 grupos:

• 1 cargo directivo.

• 1 profesor o profesora.

B) Centros de más de 8 grupos:

• 1 cargo directivo.

• 1 profesor o profesora por cada 8 grupos.

4. Residencias escolares ordinarias:

• 1 cargo directivo.

• El 25% de la plantilla docente.

5. Residencias escolares específicas y Centros de Educación Especial:

• 1 cargo directivo.

• El 50% de la plantilla docente.

6. Centros de profesores:

• Director o Directora.

Procurando alcanzar el consenso entre los trabajadores y trabajadoras, las Direcciones de los diferentes centros educativos mencionados determinarán nominativamente el cargo directivo y profesorado que deberá desarrollar estos servicios mínimos.